

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia: busca el bloque con el tema (p. ej., salud, educación, discriminación, sanciones, rectificación registral). Después repasa las reglas del bloque en la sección asociada. Finalmente, comprueba la literalidad en la norma, priorizando los artículos indicados en “artículos”.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Finalidad, ámbito y conceptos de discriminación	1-3	Define finalidad, principios y ámbito de aplicación. Incluye definiciones clave: discriminación directa/indirecta, discriminación múltiple e interseccional, acoso discriminatorio y formas como asociación/error; prohíbe inducción u orden de discriminar.
Estrategia, formación, documentación y colaboración institucional	8-14.2	Regula la Estrategia estatal (carácter cuatrienal, elaboración y participación) y formación del personal. Exige adaptar documentación/formularios. Impulsa cooperación y políticas laborales con medidas para igualdad real y prevención.
Medidas en comunicación, juventud y ámbitos rurales	27-34.3,40-43.1	Exige respeto en medios y elimina contenidos que inciten odio/discriminación. Contempla acciones para menores/jóvenes, programas en juventud (incl. mediadoras/monitoras) y medidas rurales: contenidos, campañas y turismo inclusivo.
Protección frente a violencia y ciberacoso; tutela y procedimientos	29,62-68,71,63-66	Obliga a prevenir/erradicar ciberacoso y asegurar protección integral e inmediata ante violencia/discriminación. Establece prevención/detección, intervención, asistencia integral y asesoramiento jurídico especializado. Incluye reglas procesales y legitimación.
Salud y educación: atención a personas trans e intersexuales, y prevención en centros	16-19,20-24,56-59.3	Integra principios sanitarios (no patologización, autonomía, no segregación) y formación. Prohíbe terapias de aversión y regula intersexualidad (incluida modificación genital en menores de 12, con excepciones médicas). En educación: currículo, coeducación, materiales y protocolos contra acoso/ciberacoso.
Rectificación registral del sexo y efectos; nombre en menores y documentos	31.1-31.2,43-51,44.1-44.9,47	Permite solicitar rectificación registral del sexo con reglas por edad y discapacidad y sin condicionar a informe médico/psicológico ni cambios corporales. Regula procedimiento y plazos internos. Efectos: documentos con sexo registral y régimen de recuperación y cambio de nombre.
Régimen sancionador: categorías, procedimiento, cuantías y prohibiciones	76-80.4,79.1-79.4	Establece régimen de infracciones y sanciones. Define exclusión de sancionar hechos ya sancionados penal/administrativamente. Clasifica leves/graves/muy graves y cuantías. Ordena incoación/instrucción/resolución según ámbito y plazo máximo de notificación.

3. Igualdad y no discriminación: conceptos, ámbito y nulidad de cláusulas (arts. 1-4,63-66)

Conceptos operativos para examen

- Discriminación directa: trato menos favorable por orientación/identidad, expresión de género o características sexuales (Art. 3.a).
- Acoso discriminatorio: conducta por esas causas con objetivo o consecuencia de crear entorno intimidatorio u ofensivo (Art. 3.d).

Efectos jurídicos y respuesta procedimental

- Cláusulas contractuales o negocios que vulnere no discriminación son nulos y se tienen por no puestas (Art. 64).

- Con indicios fundados de discriminación, el órgano judicial/administrativo puede recabar informes de organismos competentes (Art. 66.1-66.2).

4. Políticas públicas y laborales: estrategia, formación y medidas en empleo (arts. 10-15.1,12-14.2)

Estrategia y formación continuada

- Estrategia estatal: instrumento principal de colaboración territorial; elaboración con participación; carácter cuatrienal (Art. 10.1-10.3).
- Formación del personal público y conocimientos en pruebas selectivas para garantizar sensibilización y actuación correcta (Art. 12.1-12.2).

Empleo: prevención y evaluación

- Administraciones deben tener en cuenta el derecho a no discriminación en políticas de empleo (Art. 14).
- Medidas adecuadas y eficaces para prevenir/corregir/eliminar discriminación en acceso al empleo, promoción y participación sindical/empresarial (Art. 14.a).

5. Medios, juventud, integración familiar y campañas rurales (arts. 27,32-35.2,40-43.1)

Comunicación social y sensibilización

- Medios: respeto al derecho a igualdad de trato, evitando discriminación en contenidos y programación (Art. 27.1).
- Poderes públicos: fomentan sensibilización y adoptan medidas para eliminar contenidos que inciten al odio o violencia (Art. 27.2).

Jóvenes, menores y medio rural

- Instituciones promueven integración familiar y social de menores y jóvenes LGTBI (Art. 32).
- Rural: adaptación de contenidos, campañas de visibilidad y prevención, y turismo diverso e inclusivo con énfasis rural (Art. 40-42).

6. Protección integral: violencia, ciberacoso, tutela y atención a víctimas (arts. 29,62-68,70-72)

Cese inmediato y enfoque integral

- Prevención/erradicación de ciberacoso por causas LGTBI; especial atención a menores y jóvenes LGTBI (Art. 29).
- Protección integral inmediata ante violencia o discriminación en riesgo (Art. 62.1), con métodos para prevención/detección y cese inmediato (Art. 62.2).

Asistencia y garantías para colectivos

- Derecho a información y asesoramiento jurídico especializado en discriminación (Art. 67) y atención integral y especializada a víctimas de violencia LGTBIfóbica (Art. 68).
- Menores: garantizan libre desarrollo e integridad física según orientación/identidad; interés superior como primordial (Art. 70.1).

7. Salud e intersexualidad, y educación: currículo, materiales y protocolos (arts. 16-19,20-24,56-59.2)

Salud: principios, formación y prohibiciones

- Atención sanitaria trans: no patologización, autonomía/consentimiento, no segregación y asistencia integral (Art. 56).
- Se prohíben terapias de aversión/conversión/contracondicionamiento para modificar orientación o identidad/expresión, incluso con consentimiento (Art. 17).

Intersexualidad y actuación sanitaria

- Intersexualidad: atención integral; se prohíben prácticas de modificación genital en menores de 12 salvo indicaciones médicas para proteger salud (Art. 74 y 19.2).
- Administraciones impulsan protocolos de intersexualidad con participación en decisiones y apoyo a menores intersexuales y familias (Art. 19.3).

8. Rectificación registral: requisitos, procedimiento, efectos y protección frente a discriminación familiar (arts. 31.1-31.2,43-51,44.1-44.9,47)

Requisitos y prohibiciones previas

- Personas mayores de 16 pueden solicitar rectificación del sexo ante Registro Civil por sí mismas (Art. 43.1).
- No puede condicionarse a exhibición de informe médico/psicológico ni a modificación de apariencia o función corporal (Art. 44.3).

Procedimiento y efectos documentales

- Tramitación y comparecencia inicial con información de consecuencias jurídicas, incluyendo reversión y medidas de asistencia (Art. 44.1 y 44.5).
- Reiterada y ratificada la solicitud, resolución en 1 mes tras la segunda comparecencia; recuperación del sexo previo transcurridos 6 meses desde la inscripción (Art. 44.9 y 47).

9. Régimen sancionador: tipos de infracción, procedimiento y cuantías (arts. 76-78,79,80)

Calificación de infracciones y cuantías

- Infracciones: leves, graves y muy graves según naturaleza de la obligación incumplida (Art. 79.1).
- Cuantías: leves 200-2.000€, graves 2.001-10.000€ y muy graves 10.001-150.000€ (Art. 80.1-80.3).

Procedimiento, plazo máximo y límites

- Notificación de la resolución sancionadora en plazo máximo de 6 meses (Art. 78).
- No sancionar hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento (Art. 76.2).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Plazo máximo de resolución en procedimiento sancionador	6 meses	78
Caducidad para recuperar mención registral del sexo previamente rectificado	6 meses desde la inscripción de la rectificación	47

11. Diferencias y puntos de confusión

Rectificación registral del sexo vs. Recuperación posterior de la mención del sexo: La rectificación se tramita por procedimiento específico (comparecencia, ratificación y resolución) y produce efectos registrales; la recuperación exige transcurridos 6 meses desde la inscripción y se sigue el mismo capítulo procedimental (Art. 44.8-44.9 y 47).

Prohibición de terapias de aversión/conversión vs. Prohibición de modificación genital en menores de 12 con excepción médica: La prohibición de terapias de aversión/conversión/contracondicionamiento es absoluta "en cualquier forma" aun con consentimiento (Art. 17). En intersexualidad, la modificación genital en menores de 12 está prohibida salvo indicaciones médicas que exijan proteger la salud (Art. 19.2 y 74).

12. Cierre de repaso

Cuando estudies, vuelve al mapa para detectar qué bloque coincide con la pregunta: discriminación conceptual, políticas y formación, protección frente a violencia, salud/educación o rectificación registral/sanciones. Para asegurar la respuesta, verifica la literalidad en los artículos señalados y aplica la regla al caso.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.